

한전KPS(주) 상임감사

시 정 · 주 의 요 구

일련번호 2024-☆■▼㉔㉕▼-006

제 목 물품 분할발주 및 전자공개 수의계약 등 계약절차 미준수

관계부서 ☆■▼㉔㉕▼

조치부서 ☆■▼㉔㉕▼

내 용

1. 업무개요

회사는 공공기관으로서 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다), 「계약예규」, 「계약관리규정」 등에 따라 계약의 공정성과 투명성을 확보하기 위해 노력하고 있다. 또한, ☆■▼㉔㉕▼ ▲●◐◑●㉔부는 「직제규정시행세칙」에 따라 각종 용역과 공사 시공에 필요한 자재·공기구·장비 소요판단 후 계약담당부서에 구매요청하고, 계약담당부서는 구매요청부서의 계약 의뢰 내용을 검토하고 요청받은 계약 건에 대하여 「국가계약법」, 「계약관리 규정」 등 관련 규정과 절차를 준수하여 계약업무를 수행하고 있다.

2. 판단기준

「계약관리규정」 제23조(구매요청서의 접수 및 검토)와 제24조(구매계획의 수립), 「계약업무 수행관련 유의사항 재강조」(총무처-5402, 2022. 9. 2.)에 따라 물품 구매계약 시행 시에 계약요청부서는 소요시기와 예산 등을 감안하여 분할계약요청을 지양하고 일괄계약을 요청하여야 한다.

계약담당부서는 계약업무를 수행할 때 계약의뢰 건에 대한 통합계약 여부를 적극적으로 검토하여 경쟁입찰을 통해 공정하고 투명하게 계약방법을 결정하여야 한다.

그리고 계약담당부서는 수의계약의 방법으로 계약업무 추진 시, 물품의 추정가격이 3백만 원 이상(발주처 실적정산분⁴)은 5백만 원 이상, 1억 원⁵(2020. 4. 30. 이전은 5천만 원) 이하일 경우에는 「국가계약법 시행령」 제30조 제2항과 「전자공개 수의계약⁶」 추가 확대 시행 알림」(총무처-8037, 2018. 12. 31.)에 따라 전자공개 수의계약 절차에 의해 공정한 업체 선정이 이루어질 수 있도록 하여야 한다.

또한, 「계약관리규정」 제3조(계약심의위원회)에 따라 계약방법에 관한 중요한 사항 등을 심의하기 위해 본사 및 사업소에 계약심의위원회를 구성⁷ 하여 운영하며, 심의사항에 관한 심의 사유가 발생하였을 때는 위원장은 심의 위원회를 소집하여야 한다.

따라서, 사업소 물품 구매 시에 계약요청부서는 수의계약을 체결할 목적으로 해당 구매요청을 시기적으로 분할하거나 구매품목·수량을 분할 하여서는 아니되고 일괄계약을 요청하여, 계약담당부서가 경쟁입찰이나 전자 공개 수의계약 절차에 따라 경쟁입찰에 준하는 방법으로 처리할 수 있도록 하여야 한다. 또한, 전자공개 수의계약 절차로 진행하여야 함에도 해당 절차를 거치지 아니하고 특정업체와 수의계약을 체결할 때에는, 사업소 계약 심의위원회를 개최하여 수의계약 사유 등에 대해 충분히 검토를 거친 후에 추진해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데, 감사대상기간(2021. 1. 1.~2023. 12. 31.) 중 소액수의계약에 따른 물품 구매 계약의 분할발주, 전자공개 수의계약 등 계약체결 방법을 점검한 결과,

-
- 4) 발주처의 요청에 따라 시행한 구매 건(지입자재비, 외주가공비, 장비임차료) 또는 계약금액 내에서 자체적으로 집행한 건(소모성안전장구 등)에 대하여 집행 실적만큼 발주처로부터 정산을 받는 비목
- 5) 「국가계약법 시행령」 제26조제6항에 근거하여 코로나19 극복을 위한 한시적 특례로 「기획재정부 고시 제2020-11호」(2020. 5. 1.~ 12. 31.) 및 「기획재정부 고시 제2020-38호」(2021. 1. 1.~ 6. 30.), 「기획재정부 고시 제2021-12호」(2021. 7. 1.~ 7. 5.)에 따라 소액 수의계약 한도가 5천만 원에서 종전 대비 2배인 1억 원으로 해당 고시 적용기간 동안 상향 조정되었으며, 이후 2021. 7. 6.부로 같은 법 시행령 개정에 따라 소액 수의계약 한도가 1억 원으로 상향되었음.
- 6) 수의계약 대상업체 선정 시 경쟁입찰에 준하여 전자조달시스템(SRM) 공개를 통해 복수의 견적서를 받아 업체를 선정
- 7) 사업소계약심의위원회는 위원장(사업소장), 위원(위원장이 지명하는 부(차)장 2인 이상, 간사(사업소 계약담당부서 차장 또는 계약담당직원)으로 구성함.

아래 [표 1]과 같이 동일계정과목 또는 동일·유사물품, 동일일자 계약체결 등 구매계약 총 10건(2021년 4건, 2022년 4건, 2023년 2건)은 경쟁에 준하는 전자공개 수의계약에 의한 통합발주를 하여야 했다.

그러나 계약담당자는 「국가계약법 시행령」 제26조제1항제5호 가목에 따른 소액 사유와 구매요청부서의 구매요청 건별 분할발주를 통해 수의 계약을 체결하였다.

따라서, ☆■▼㉔㉕▼는 물품구매계약 분할발주 수의계약으로 추정가격 3백만 원 이상, 1억 원 이하 물품구매계약 건에 대해 전자공개 수의계약 절차를 미준수하여 계약업무 공정성 확보에 미흡하였다.

[표 1] 물품 분할 구매요청 및 계약체결 내역

(단위 : 원)

연번	구매요청일	계약일자	납기일	구매내역	계정과목	업체명	추정가격	요청부서
1	'21. 11. 15.	'21. 11. 23.	'21. 12. 2.	안전블럭 외 3종	소모품비/안전장구	■◎▼▼	***	▶▶팀
2	'21. 11. 16.	'21. 11. 24.	'21. 12. 3.	안전블럭 외 3종	소모품비/안전장구	▼▶◇㉔㉕㉖▶▶▶▶▶	***	▶▶팀
3	'21. 12. 20.	'21. 12. 23.	'21. 12. 29.	햇팩 외 3종	소모품비/안전장구	■◎▼▼	***	▶▶팀
4	'21. 12. 20.	'21. 12. 24.	'21. 12. 28.	안전모 외 5종	소모품비/안전장구	§★㉔㉕	***	▶▶팀
5	'22. 4. 4.	'22. 4. 4.	'22. 4. 20.	양면테이프 외 156종	소모품비/사무용품	◎▶▶▶▶▶▶ 일원	***	◎▶부
6	'22. 4. 4.	'22. 4. 4.	'22. 4. 20.	제침기 외 66종	소모품비/사무용품	◎▶▶▶▶▶▶ 일원	***	◎▶부
7	'22. 6. 8.	'22. 6. 15.	'22. 6. 30.	안전띠 외 6종	소모품비/안전장구	§★㉔㉕	***	▶▶팀
8	'22. 6. 8.	'22. 6. 17.	'22. 6. 30.	안전띠 외 9종	소모품비/안전장구	▼▶◇㉔㉕㉖▶▶▶▶▶	***	▶▶팀
9	'23. 10. 25.	'23. 10. 26.	'23. 11. 13.	분말소화기 외 1종	소모품비/안전장구	∴㉔<㉕◇	***	▶▶팀
10	'23. 10. 25.	'23. 10. 26.	'23. 11. 13.	산소공급용 마스크	소모품비/안전장구	주식회사 <㉔㉕◇	***	▶▶팀
합 계							***	

자료) SAP 구매계약관리 자료 및 ☆■▼㉔㉕▼ 소명 자료 재구성

한편, 감사대상기간(2021. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.) 동안 물품의 추정가격이 3백만 원 이상, 1억 원 이하인 경우에 대해 전자공개 수의계약 실시 여부 검토 결과, 아래 [표 2]와 같이 총 71건에 대해 「국가계약법 시행령」 제26조 제1항제5호 가목에 따른 소액 사유(SAP 구매시스템 등록 기준)로 별도의 사업소 계약심의위원회 개최와 심의 없이 수의계약을 체결하였다.

[표 2] 전자공개 수의계약 미실시 내역

(단위 : 원)

연번	계약일자	구매내역	계정과목	업체명	추정가격	요청부서
1	2021. 1. 7.	안전화 외 2종	소모품비/안전장구	주식회사	***	팀
2	2021. 1. 19.	안전블럭 외 14종	소모품비/안전장구	(주) 주식회사	***	팀
3	2021. 1. 21.	단체복	피복비	주식회사	***	부
4	2021. 2. 2.	마스크(외 2종)	소모품비/안전장구	주식회사	***	팀
5	2021. 2. 5.	안전블럭 외 9종	소모품비/안전장구	주식회사	***	팀
6	2021. 4. 19.	안전낭 함 외 17종	소모품비/안전장구	(주) 주식회사	***	팀
7	2021. 4. 22.	팩화장지 외 7종	소모품비/정비원	주식회사	***	부
⋮						
65	2023. 9. 22.	LED 충전식 투광기 외 59종	기타잡자재비	(주) 주식회사	***	부
66	2023. 10. 6.	결재판 외 7종	소모품비/사무용품		***	부
67	2023. 11. 10.	저저항계 외 1종	공구와기구		***	부
68	2023. 11. 17.	책상 YSDSD0127519S2	기부금/매칭그란트	(주) 주식회사	***	부
69	2023. 11. 21.	타워형안전작업대	공구와기구	(주) 주식회사	***	부
70	2023. 11. 23.	투광등 외 3종	소모품비/공기구	(주) 주식회사	***	부
71	2023. 11. 28.	안전띠 외 12종	소모품비/안전장구		***	팀
합 계					***	

자료) SAP 구매계약관리 자료 및 ☆ 소명 자료 재구성

관계부서 의견 ☆는 감사결과를 받아들이면서 향후 유사사례 재발 방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

관련자 의견 및 검토결과 계약담당자는 전자공개 수의계약 미실시 발주 계약에 관하여 ① 「국가계약법 시행령」 제26조제1항제5호 가목 5)가)부터 다)에 따라 추정가격 2천만원 초과 1억원 이하인 계약으로서 사회적 기업 및 장애인기업 등과 수의계약이 체결가능하며, ② 「내부경영실적평가편람」 지표(계약투명성 제고)에 따라 정부권장정책 수의계약은 내부경영실적 평가 시 수의계약 실적에서 제외 가능하므로 정부권장정책 이행 대상물품, 녹색제품, 시범구매제품 등 특정물품구매 건에 대해서는 수의계약이 가능함을 사유로 전자공개 수의계약을 미실시하였다고 주장하였다.

또한, 「계약관리규정」 제12조에 따라 추정가격이 5천만원 초과(「국가계약법 시행령」 제26조제1항제5호 가목 5)가)부터 다)까지의 어느 하나에 해당하는 자)인 경우에 전자공개 수의계약 시행하여야 함을 사유로 행정지시[「전자공개 수의계약 추가 확대 시행 알림」 (총무처-8037, 2018. 12. 31.)]가 아닌 상위규정에 따라 계약 업무를 추진하였다고 주장하였다.

그러나 회사는 부패가능 취약분야인 구매·조달시스템과 관련 제도의 전반적인 부패발생 원인과 문제점을 분석하여 개선방안을 마련하기 위해 별도로 ‘구매계약 투명성 제고 방안’을 2018. 8월 수립하고, 단기계획의 하나로 ‘전자공개 수의계약’ 추가 확대 시행[총무처-8037(2018. 12. 31.), 시행일(2019. 1. 1.)]을 추진함에 따라 물품구매 추정가격 300백만 원 이상 1억 원 이하(2020. 4. 30. 이전은 5천만 원) 인 경우 전자공개 수의계약으로 업무를 추진하여야 했다. 또한, 부득이하게 해당 절차를 거치지 아니하고 특정업체와 수의계약을 체결할 때에는, 사업소 계약심의위원회를 개최하여 수의계약 사유 등에 대해 충분한 검토를 거쳐야 했으나, 전자공개 수의계약 미실시 71건에 대해 사업소 계약심의위원회를 개최하여 심의 의결한 내용을 확인할 수 없었으므로 전자공개 수의계약 미시행에 대한 관련자 주장은 받아들이기 어렵다.

조치할 사항 ☆■▼▣▤▼장은

- ① 물품 분할발주 및 전자공개 수의계약 등 계약절차 준수를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시고, (주의)
- ② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조 치
☆■▼▢⊠▼	주임	♠♠♠	계약 담당	2021. 1. 5. ~ 현재	물품 분할발주 및 전자공개 수의계약 등 계약절차 미준수	기조치 No.005